

1500194-70.2020.8.26.0180

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada, conforme se depreende dos Boletim de Ocorrência de fls. 01/03, dos autos de apreensão de fls. 04, do auto de constatação preliminar de fls. 05 e do laudo pericial de fls. 79/81, que constataram que tais substâncias se tratam de cocaína. Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500194-70.2020.8.26.0180 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500194-70.2020.8.26.0180

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3026503/2020 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 10640533 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

DIEGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de março de 2020, por volta de 17h20, na Rua Luis Porreca, Vila São Pedro, neste município e comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de crack, substância feita a base de cocaína, com peso de 0,1g (um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia de fls. 47/48. Às fls. 34 foi aceita a proposta de transação penal, sendo esta descumprida (fls. 39).

Recebida a denúncia em 24 de agosto de 2021 (fls. 83), o réu foi citado (fls. 99) e ofereceu defesa preliminar (fls. 103/104).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e foi decretada a revelia do réu (fls. 130).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da representação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas (fls. 141/144).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu a improcedência da denúncia, já que inconstitucional o art. 28 da Lei 11.343/06. De forma subsidiária, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386, III, do CPP. E, caso não seja o entendimento, pediu a aplicação da pena de advertência (fls. 146/152).
Certidão de antecedentes às fls. 86/89.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada, conforme se depreende dos Boletim de Ocorrência de fls. 01/03, dos autos de apreensão de fls. 04, do auto de constatação preliminar de fls. 05 e do laudo pericial de fls. 79/81, que constatarem que tais substâncias se tratam de cocaína. Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, na fase de inquérito (fls. 03), optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, não houve interrogatório pois revel o acusado (fls. 130).

Rodrigo Fenólio Coquiere, policial civil, narrou que estavam em uma viatura descaracterizada em ronda próximo a escola Abelardo César para coibir o tráfico de drogas. Relatou que viram quando uma pessoa se aproximou de um grupo de menores que estavam em uma biqueira, sendo que um deles, Pedro Henrique, saiu e foi até um matagal nos fundos da rua da escola. Contou que o menor retornou e fez uma transação com Diego, que lhe entregou R\$10,00 a ele. Disse que o acusado confessou os fatos ao ser abordado.

O também policial civil Ricardo Domingos Abreu confirmou integralmente os fatos narrados por seu colega acima ouvido.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Inicialmente, verifico que o réu confessou ter adquirido o entorpecente para seu próprio consumo informalmente ao ser abordado, segundo os policiais ouvidos. No que tange à quantidade de entorpecente encontrada verifico que esta é condizente com o uso, já que se tratam de apenas 01 (uma) pedra de crack.

Quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a atividade criminosa, verifico que a abordagem do acusado se deu em um bairro conhecido pela mercancia de entorpecentes, consoante exposto pelos policiais ouvidos na fase de instrução.

Ocorre que é certo que onde há venda de drogas também há usuários dispostos a adquiri-las.

Por fim, os policiais foram claros ao narrar que visualizaram o momento em que o acusado efetuou uma troca com um adolescente, sendo que este lhe entregou a droga e o réu lhe pagou com R\$10,00.

Diante disso, configurado o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, “caput” do Código Penal.

Em que pese a quantidade de droga localizada não seja relevante, o acusado possui maus antecedentes (fls. 86/89). Assim, entendo que a mera pena de advertência não lhe seria suficiente. Dessa forma, tenho que a pena mais recomendável ao caso é a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5

(cinco) meses, nos termos do art. 28, III da lei 11.343/06.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado D.S., qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, Lei 11.343/06, à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo período de 05 meses, sendo esta consistente na frequência ao Grupo de Narcóticos Anônimos, pelo menos 01 (uma) vez por semana, comprovada mensalmente mediante apresentação de cartão em cartório.

Condeno ainda o réu ao pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei 11.608/03, com as ressalvas do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P. I. C.

Espirito Santo do Pinhal, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA